

1. 개정 이유

「적극행정 운영규정」 개정('22. 12. 27. 시행, 이하 '영') 사항 반영
및 훈령 정비

2. 주요내용

- 가. 개정된 영에 따라 퇴직공무원도 적극행정공무원 지원대상에 포함됨을 명시하고 적용범위를 규정함(안 제1조의2, 안 제2조, 부칙 제2조)
- 나. 이 훈령 시행 전 행위로 인해 현재 소송 등 법률 절차를 진행하고 있는 공무원도 지원 대상에 포함됨을 명시함(부칙 제2조)
- 다. 적극행정공무원의 소송 대응 등과 관련한 지원을 재량사항에서 의무 사항으로 변경함(안 제5조)
- 라. 징계절차에 대한 지원과 소송에 대한 지원 내용을 구분함(안 제6조, 안 제10조)
- 마. 영 제18조에 따라 구상권 행사 관련 의견 제출 의무 조항을 추가함(안 제7조의2)

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 「적극행정 운영규정」('22. 12. 27. 시행)
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 보건복지부와 합의('23. 4.)
- 라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

질병관리청 적극행정공무원의 징계절차에서의 소명 또는 소송 등에 관한 지원 지침 일부개정훈령안

질병관리청 적극행정공무원의 징계절차에서의 소명 또는 소송 등에 관한 지원 지침 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "제18조제2항제1호·제2호 및 같은 조 제3항에 따른 공무원의 징계절차에서의 소명 및 소송 등 지원"을 "에서 정한 다음 각 호"로 하고, 같은 조에 각 호를 다음과 같이 신설한다.

1. 「적극행정 운영규정」 제18조제2항제1호에 따른 공무원의 징계절차에서의 소명 지원
2. 「적극행정 운영규정」 제18조제2항제2호에 따른 공무원의 고소·고발 등 형사사건 지원
3. 「적극행정 운영규정」 제18조제3항에 따른 공무원의 민사상 책임과 관련된 소송 지원

제1조의2를 다음과 같이 신설한다.

제1조의2(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "적극행정"이란 「적극행정 운영규정」(이하 "영"이라 한다) 제2조 제1호에서 규정한 바와 같이 공무원이 불합리한 규제를 개선하는 등 공공의 이익을 위해 창의성과 전문성을 바탕으로 적극적으로 업무를

처리하는 행위를 말한다.

2. "적극행정공무원"은 제1조의2제1호의 행위를 한 공무원(퇴직한 공무원을 포함한다. 이하 같다)을 말한다.

3. "적극행정 책임관 등"은 제3조제1항 및 제2항에 따라 적극행정 지원 전반에 대한 관리 업무를 수행하는 공무원을 말한다.

제2조 중 "질병관리청"을 "「정부조직법」상 질병관리청"으로 한다.

제3조제1항을 다음과 같이 한다.

① 영 제6조에 따른 적극행정 책임관은 적극행정 지원 신청 접수, 지원 절차 안내 및 상담, 지원 집행, 적극행정위원회 운영 등 적극행정 지원 전반에 대해 관리한다.

제4조 제목 외의 부분을 제1항으로 하고, 같은 조 제1항(종전의 제목 외의 부분) 각 호 외의 부분 중 "다음"을 "적극행정공무원의 징계절차에서의 소명 또는 소송 등에 관한 지원과 관련하여 다음"으로 하며, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설한다.

② 위원회의 구성, 임기, 회의의 운영방식, 개최, 의결 등 위원회와 관련하여 이 지침에서 규정하지 않은 사항은 「질병관리청 적극행정위원회 운영규정」에 따른다.

제5조제1항 각 호 외의 부분 중 "지원할 수 있다"를 "지원해야 한다"로 한다.

제6조제2항을 제3항으로 하고, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제3항(종전의 제2항) 각 호 외의 부분 중 "적극행정공무원"

을 "소송 등의 경우 적극행정공무원"으로, "변호인 또는 소송대리인을 선임하기"를 "선임하기"로, "다음"을 "위원회 의결을 거쳐 다음"으로 한다.

② 징계절차에서의 소명의 경우 적극행정공무원이 직접 선임하기 어려운 사정으로 변호사 추천을 요청하는 경우 위원회 의결을 거쳐 「질병관리청 고문변호사 위촉·운영 및 소송 위임 등에 관한 규정」에 따른 고문변호사를 추천할 수 있다.

제7조 중 "해당공무원"을 "해당 공무원"으로 한다.

제3장에 제7조의2를 다음과 같이 신설한다.

제7조의2(구상권 행사 관련 의견 제출) 질병관리청장은 「국가를 당사자로 하는 소송에 관한 법률 시행령」 제12조제1항에 따라 구상권행사 여부에 대한 의견을 제출할 때에는 해당 공무원의 적극행정 추진에 따른 결과인지 여부를 명시해야 한다.

제8조 각 호 외의 부분 중 "제3조제1항·제2항에 따라 적극행정 지원 전반에 대한 관리 업무를 수행하는 공무원(이하 "적극행정 책임관 등"이라 한다)"을 "적극행정 책임관 등"으로 하고, 같은 조 제1호 중 "별지 제1호 서식 또는 제2호서식"을 "별지 제1호 또는 제2호서식"으로 한다.

제9조제2항 중 "별지 제3호서식 또는 제4호서식"을 "별지 제3호 또는 제4호서식"으로 한다.

제10조제1항 중 "제8조에 따라 지원 신청을 접수한 적극행정"을 "적극행정"으로, "감사담당관 및"을 "징계절차에서의 소명에 관해 제8조의 지원

신청을 접수한 경우 감사담당관 및"으로, "에게 알리고"를 "을 통해"로, "요청"을 "10일 이내에 할 수 있으며, 추가 확인이 필요한 경우 10일의 범위 내에서 그 기간을 연장"으로 하고, 같은 조 제2항을 다음과 같이 한다.

② 적극행정 책임관 등은 소송 등에 관해 제8조의 지원 신청을 접수한 경우 감사담당관 등을 통해 적극행정 사실관계에 대한 확인을 10일 이내에 해야 하며, 추가 확인이 필요한 경우 10일의 범위 내에서 그 기간을 연장할 수 있다.

제11조 제목 외의 부분을 제1항으로 하고, 같은 조 제1항(중전의 제목 외의 부분) 본문 중 "제10조제2항"을 "제10조"로, "확인서류"를 "확인 서류"로, "제4조에 따른 심의·의결을 요청하여야"를 "징계절차에서의 소명 또는 소송 등에 관한 지원여부를 상정해야"로 하며, 같은 조 제1항(중전의 제목 외의 부분) 단서 중 "제10조제1항에 따라"를 "징계절차에서의 소명과 관련하여"로, "제4조에 따른 심의·의결을 요청하여야"를 "징계절차에서의 소명에 관한 지원 여부를 상정해야"로 한다.

제15조제3항 중 "소송비용을 회수하여"를 "지원받은 소송비용을"로 하고, 같은 조 제4항 중 "반환을"을 "회수를"로 한다.

제17조 본문 중 "소속된 기관"을 "현재 소속된 부서"로 하고, 같은 조 단서 중 "예산부담기관을"을 "예산부담부서를"로 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(적극행정 추진 공무원의 지원에 관한 적용례) ① 제1조의2제2호의 개정사항은 이 훈령 시행 전에 퇴직한 공무원에 대하여도 적용한다.

② 퇴직한 공무원은 퇴직 당시의 소속에 따른다.

③ 이 훈령 시행 전에 추진한 행위로 인해 이 훈령 시행 중 다음 각 호의 절차를 진행 중인 공무원에게도 적용한다.

1. 영 제18조제2항제1호에 따른 공무원의 징계절차에서의 소명 절차
2. 영 제18조제2항제2호에 따른 공무원의 고소·고발 등 형사사건 절차
3. 영 제18조제3항에 따른 공무원의 민사상 책임과 관련된 소송 절차

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제1조(목적) 이 지침은 「적극행정 운영규정」 제18조제2항제1호·제2호 및 같은 조 제3항에 따른 공무원의 징계절차에서의 소명 및 소송 등 지원에 관한 세부사항 및 절차 등을 정함을 목적으로 한다.	제1조(목적) ----- -----에서 정한 다음 각 호----- ----- ----- -----.
<신 설>	1. 「적극행정 운영규정」 제18조제2항제1호에 따른 공무원의 징계절차에서의 소명 지원
	2. 「적극행정 운영규정」 제18조제2항제2호에 따른 공무원의 고소·고발 등 형사사건 지원
	3. 「적극행정 운영규정」 제18조제3항에 따른 공무원의 민사상 책임과 관련된 소송 지원
<신 설>	제1조의2(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.
	1. "적극행정"이란 「적극행정 운영규정」(이하 "영"이라 한다) 제2조제1호에서 규정한

제2조(적용범위) 이 지침은 질병관리청 및 그 소속기관 공무원(이하 “소속공무원”이라 한다)과 그 직무수행 전반에 적용한다.

제3조(적극행정 책임관 등) ① 「적극행정 운영규정」(이하 “영”이라 한다.) 제6조에 따른 적극행정 책임관은 적극행정 행위를 한 소속공무원(이하 “적극행정공무원”이라 한다)의 지원 신청 접수, 지원 절차 안내·상

바와 같이 공무원이 불합리한 규제를 개선하는 등 공공의 이익을 위해 창의성과 전문성을 바탕으로 적극적으로 업무를 처리하는 행위를 말한다.

2. “적극행정공무원”은 제1조의 2제1호의 행위를 한 공무원(퇴직한 공무원을 포함한다. 이하 같다)을 말한다.

3. “적극행정 책임관 등”은 제3조제1항 및 제2항에 따라 적극행정 지원 전반에 대한 관리 업무를 수행하는 공무원을 말한다.

제2조(적용범위) ----- 「정부조직법」상 질병관리청 -----

--.

제3조(적극행정 책임관 등) ① 영 제6조에 따른 적극행정 책임관은 적극행정 지원 신청 접수, 지원 절차 안내 및 상담, 지원 집행, 적극행정위원회 운영 등 적극행정 지원 전반에 대해 관리한다.

답, 지원 집행 및 적극행정위원회 운영 등 적극행정 지원 전반에 대해 관리한다.

② (생략)

제4조(적극행정위원회) 영 제11조에 따라 설치한 질병관리청 적극행정위원회(이하 “위원회”라 한다)는 다음 각 호의 사항을 심의·의결한다.

1. ~ 4. (생략)

<신설>

제5조(변호인·소송대리인 보수
의 지원) ① 질병관리청장은 소속공무원이 적극행정으로 인해 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 변호인 또는 소송대리인의 선임이 필요한 경우에는 위원회의 심의·의결을 거쳐, 다음 각 호의 범위에서 변호인 또는 소

② (현행과 같음)

제4조(적극행정위원회) ① -----

----- 적극행정공무원의 징계 절차에서의 소명 또는 소송 등에 관한 지원과 관련하여 다음
-----.

1. ~ 4. (현행과 같음)

② 위원회의 구성, 임기, 회의의 운영방식, 개최, 의결 등 위원회와 관련하여 이 지침에서 규정하지 않은 사항은 「질병관리청 적극행정위원회 운영규정」에 따른다.

제5조(변호인·소송대리인 보수
의 지원) ① -----

송대리인 보수를 지원할 수 있다.

1. ~ 3. (생략)

②·③ (생략)

제6조(변호인·소송대리인 선임)

① (생략)

<신설>

② 적극행정공무원이 직접 변호인 또는 소송대리인을 선임하기 어려운 사정으로 변호인 또는 소송대리인의 추천을 요청하는 경우 질병관리청장은 다음 각 호 중에서 추천할 수 있다.

1. ~ 3. (생략)

제7조(수사 기관 등에 의견서 제출 등) 질병관리청장은 위원회의 결을 거쳐 해당공무원의 행위가 적극행정에 의한 행위임을 뒷받침할 수 있는 의견서 등을

----- 지원해야 한다.

1. ~ 3. (현행과 같음)

②·③ (현행과 같음)

제6조(변호인·소송대리인 선임)

① (현행과 같음)

② 징계절차에서의 소명의 경우 적극행정공무원이 직접 선임하기 어려운 사정으로 변호사 추천을 요청하는 경우 위원회의 결을 거쳐 「질병관리청 고문변호사 위촉·운영 및 소송 위임 등에 관한 규정」에 따른 고문 변호사를 추천할 수 있다.

③ 소송 등의 경우 적극행정공무원-----선임하기 -----

----- 위원회의 결을 거쳐 다음 -----.

1. ~ 3. (현행과 같음)

제7조(수사 기관 등에 의견서 제출 등) -----

----- 해당 공무원-----

수사기관 또는 법원에 제출할 수 있다.

<신 설>

제8조(지원 신청) 이 지침에 따라 지원을 받고자 하는 소속공무원은 아래 각 호에서 정한 서류를 제3조제1항·제2항에 따라 적극행정 지원 전반에 대한 관리 업무를 수행하는 공무원(이하 “적극행정 책임관 등”이라 한다)에게 제출하여야 한다.

1. 별지 제1호서식 또는 제2호서식에 따른 지원 신청서
2. ~ 6. (생략)

제9조(지원 절차 안내 등) ① (생략)

② 적극행정 책임관 등은 별지 제3호서식 또는 제4호서식의 대장에 징계절차에서의 소명 또는

-----.

제7조의2(구상권 행사 관련 의견 제출) 질병관리청장은 「국가를 당사자로 하는 소송에 관한 법률 시행령」 제12조제1항에 따라 구상권행사 여부에 대한 의견을 제출할 때에는 해당 공무원의 적극행정 추진에 따른 결과인지 여부를 명시해야 한다.

제8조(지원 신청) -----

적극행정 책임관 등-----

-----.

1. 별지 제1호 또는 제2호서식-----
2. ~ 6. (현행과 같음)

제9조(지원 절차 안내 등) ① (현행과 같음)

② ----- 별지 제3호 또는 제4호서식-----

소송 등의 지원 현황을 기록하고 관리하여야 한다.

제10조(적극행정 사실관계 확인 등) ① 제8조에 따라 지원 신청을 접수한 적극행정 책임관 등은 감사담당관 및 관련 부서의 장 등(이하 “감사담당관 등”이라 한다)에게 알리고 적극행정 사실관계에 대한 확인을 요청할 수 있다.

② 제1항의 요청을 받은 감사담당관 등은 요청받은 날로부터 10일 이내에 적극행정 사실관계에 대한 확인 결과를 적극행정 책임관 등에게 통보하고 관련 증빙자료 일체를 송부하여야 한다. 다만, 추가 확인이 필요한 경우 10일의 범위 내에서 그 기간을 연장할 수 있다.

제11조(위원회 상정·심의) 제10조제2항에 따라 감사담당관 등으로부터 사실관계에 대한 확인 결과를 통보받은 적극행정 책임관 등은 제8조에 따른 신청서

-----.

제10조(적극행정 사실관계 확인 등) ① 적극행정 -----

-- 징계절차에서의 소명에 관해 제8조의 지원 신청을 접수한 경우 감사담당관 및 -----
-----을 통해 ----- 10일 이내에 할 수 있으며, 추가 확인이 필요한 경우 10일의 범위 내에서 그 기간을 연장---.

② 적극행정 책임관 등은 소송 등에 관해 제8조의 지원 신청을 접수한 경우 감사담당관 등을 통해 적극행정 사실관계에 대한 확인을 10일 이내에 해야 하며, 추가 확인이 필요한 경우 10일의 범위 내에서 그 기간을 연장할 수 있다.

제11조(위원회 상정·심의) ① 제10조-----

류 및 제10조에 따른 사실관계
확인서류 등 관련 증빙자료를
 첨부하여 위원회에 제4조에 따
른 심의·의결을 요청하여야 한
 다. 다만, 제10조제1항에 따라
 사실관계 확인을 요청하지 않은
 경우에는 제8조에 따른 신청 서
 류를 첨부하여 위원회에 제4조
에 따른 심의·의결을 요청하여
야 한다.

② (생 략)

제15조(변호인 또는 소송대리인
 보수의 반환) ①·② (생 략)

③ 적극행정공무원은 소송에서
 승소하여 소송비용을 지급받을
 수 있는 경우 즉시 소송비용을
회수하여 반환하여야 한다.

④ 질병관리청장은 적극행정공
 무원이 제1항부터 제3항까지의
 반환 의무를 이행하지 아니하는
 경우 반환을 위하여 필요한 조
 치를 취하여야 한다.

⑤ (생 략)

제17조(예산의 부담) 이 지침에

확인 서류 -----

----- 징계절차에
서의 소명 또는 소송 등에 관한
지원여부를 상정해야 -----

---. --- 징계절차에서의 소명
과 관련하여 -----

----- 징계절
차에서의 소명에 관한 지원 여
부를 상정해야 -----

-----.

② (현행과 같음)

제15조(변호인 또는 소송대리인
 보수의 반환) ①·② (현행과
 같음)

③ -----

 ----- 지원받은 소
송비용을 -----.

④ -----

 --- 회수를 -----
 -----.

⑤ (현행과 같음)

제17조(예산의 부담) -----

따른 적극행정공무원의 지원과 관련된 예산은 적극행정공무원 이 <u>소속된 기관</u>에서 부담하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 적극 행정 책임관 등은 필요한 경우 기획재정담당관과 협의하여 <u>예 산부담기관</u>을 달리 정할 수 있 다.	----- ----- -- <u>현재 소속된 부서</u>----- -----. ----- ----- <u>예</u> <u>산부담부서</u> ----- --.
--	--